

Nr. 284 Ministerbesprechung, anschließend Kabinettsitzung¹⁾. 12. Januar 1934, 15.45 Uhr im Reichspropagandaministerium

R 43 I/1468, S. 1–9

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Schmitt, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring, Heß, Röhm; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, Funk, Backe, Krohn, Posse; WiBeauftragter Keppler; MinR Mansfeld, MinR Pohl; Protokoll: MinR Killy (Punkt 1–3 und 5), Wienstein (Punkt 4), Willuhn (Punkt 6).

Beginn: 15:45

Ort: Reichspropagandaministerium

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ORDNUNG DER NATIONALEN ARBEIT (Rk. 14058/33; Rk. 227/34)).
2. ENTWURF EINER VIERTEN VERORDNUNG ÜBER DIE ZULASSUNG ZUR PROZESSVERTRETUNG VOR DEN ARBEITSGERICHTSBEHÖRDEN (Rk. 14091/33).
3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ANPASSUNG DER VERMÖGENSTEUER, ERBSCHAFTSTEUER UND GRUNDERWERBSTEUER AN DIE SEIT DEM 31. JANUAR 1931 EINGETRETENEN WERTRÜCKGÄNGE (Rk. 14513/33). [...])
4. EIDESFORMEL.
5. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ZUR ORDNUNG DER NATIONALEN ARBEIT).
6. VERWALTUNGSRAT DER DEUTSCHEN REICHSBAHN-GESELLSCHAFT).

1. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ORDNUNG DER NATIONALEN ARBEIT (Rk. 14058/33; Rk. 227/34)²⁾.

Nach einleitenden Worten des Reichsarbeitsministers gab der Reichswirtschaftsminister einen allgemeinen Überblick über Inhalt und Aufbau des Entwurfs³⁾, wobei er die Grundgedanken des

1) Die Überschrift des Protokolls so in der Vorlage. Im Einladungsschreiben der Rkei (10. 1. 34, s. R 43 I/1323, Bl. 168) war für den ersten Teil dieser Sitzung (d. h. für die Ministerbesprechung) als einziger Besprechungsgegenstand „Politische Lage“ vorgesehen. Erörterungen zu diesem Thema sind im vorliegenden Protokoll jedoch nicht wiedergegeben.

2) Zur vorangegangenen Behandlung s. Dok. Nr. 258, P. 12; Dok. Nr. 266 und 269. Vgl. auch Mason, Zur Entstehung des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit, in: Mommsen/Petzina/Weisbrod (Hrsg.), Industrielles System, S. 322 ff.

3) Der Entwurf war vom RArbM und RWiM als gemeinsame Kabinettsvorlage am 8. 12. 33 in einer ersten Fassung und am 11. 1. 34 in einer zweiten, nach Vorschlägen des RJM, RVM und RIM (s. R 43 II/547, Bl. 65–79) geänderten Fassung an StSRkei übermittelt worden. Im Begleitschreiben hieß es: „Nachdem nunmehr die Arbeitsfront in ihrer endgültigen Form gebildet worden ist und

Gesetzes besonders hervorhob. Er wies dabei darauf hin, daß der Entwurf den Führergrundsatz nun auch für die Wirtschaft festlege⁴⁾, den Klassenkampfgedanken beseitige, an seine Stelle den Gemeinschaftsgedanken setze und schließlich erstmalig den Begriff der sozialen Ehre statuiere. Insofern komme den im vierten Abschnitt des Entwurfs vorgesehenen Ehrengerichten, deren Aufgabe es sei, über Verstöße gegen die soziale Ehre des deutschen arbeitenden Menschen zu urteilen, eine besondere ethische Bedeutung zu.

Das Gesetz sei aufgebaut auf dem betrieblichen Gedanken. Damit sei eine uniforme Behandlung für das ganze Reich, die zu Schwierigkeiten führen müsse, vermieden und Spielraum für eine Berücksichtigung der regionalen Verhältnisse bei Festsetzung der Arbeitsbedingungen gelassen. Die Einheitlichkeit der Gesamtpolitik solle dadurch gewährleistet werden, daß die Treuhänder der Arbeit⁵⁾ in kürzeren Zeitabschnitten zum Erfahrungsaustausch und zur Beratung zusammenträten. Der *Reichsminister des Innern* weist darauf hin, daß schon im Hinblick auf Abschnitt 6 des Entwurfs⁶⁾ seine vorherige Beteiligung in seiner Eigenschaft als Beamtenminister notwendig gewesen wäre. Er begrüße das Gesetz, bitte aber mit Rücksicht auf dessen außerordentliche Bedeutung die fehlende Begründung nachzubringen, damit sie im Reichsanzeiger veröffentlicht werden könne⁷⁾. Der Reichsminister des Innern machte ferner auf die zwischen § 18 und § 67 des Entwurfs bestehende Zwiespältigkeit aufmerksam. Nach § 18 seien die Treuhänder, die Reichsbeamte sein sollen, durch den Reichspräsidenten zu ernennen, während der Treuhänder des öffentlichen Dienstes nach § 67 vom Reichsarbeitsminister im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen bestellt werden solle. Diese unterschiedliche Behandlung müsse fortfallen; im übrigen müsse in §§ 18, 67 auch eine Beteiligung des Reichsinnenministers in seiner Eigenschaft als Beamtenminister vorgesehen werden.

Zu Abschnitt 6 bemerkte der Minister, daß er es für unzutraglich halte, daß in § 63 des Entwurfs die Betriebe der Gemeinden ausgeschlossen seien. Der sich daraus ergebende Zustand müsse zu Konflikten mit der Aufsichtsinstanz führen. Wenn der Abschnitt 6 überhaupt aufrecht erhalten werden solle, müßten in § 63 auch Betriebe der Gemeinden Aufnahme finden, die ihre finanzielle Grundlage bildeten.

Der *Reichsverkehrsminister und Reichspostminister* stellte zur Erwägung, ob überhaupt ein Treuhänder des öffentlichen Dienstes bestellt werden solle. Er lehne von seinem Standpunkte aus die Schaffung einer besonderen Instanz zur Betreuung der ihm unterstehenden großen Anzahl von Arbeitern und Angestellten ab.

daraufhin die Arbeitgeberverbände ihre Liquidation beschlossen haben [vgl. Anm. 26 zu Dok. Nr. 258], fallen die letzten Stützen für das bisherige Lohntarifsystem fort. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer umgehenden Schaffung eines neuen Systems. Die Grundlagen dieses Systems [...] sind von uns – im Einvernehmen mit dem Führer der deutschen Arbeitsfront, Herrn Staatsrat Dr. Ley – dem Herrn Reichskanzler bereits Anfang November vorgetragen und von ihm gebilligt worden.“ (R 43 II/547, Bl. 37–57, 81–101).

4) Hierzu §§ 1 und 2 des Entwurfs: „Im Betriebe arbeiten der Unternehmer als Führer des Betriebes, die Angestellten und Arbeiter als Gefolgschaft gemeinsam zur Förderung der Betriebszwecke und zum gemeinen Nutzen von Volk und Staat.“ Der Betriebsführer „entscheidet der Gefolgschaft gegenüber in allen betrieblichen Angelegenheiten“, er hat „für das Wohl der Gefolgschaft zu sorgen“.

5) Durch §§ 18–25 des Entwurfs wurden die im Mai 1933 erlassenen provisorischen Bestimmungen über die Aufgaben und Befugnisse der Treuhänder (vgl. Dok. Nr. 134, P. 3, dort auch Anm. 8 und 10) bestätigt und präzisiert.

6) Abschnitt 6 (§§ 63–68) enthielt Bestimmungen über die „Arbeit im öffentlichen Dienst“. Danach sollten die Vorschriften dieses Gesetzes auf die Angestellten und Arbeiter bei den Verwaltungen und Betrieben des Reichs, der Länder, der Rbk, der RB-Gesellschaft, ferner bei den Verwaltungen der Gemeinden keine Anwendung finden. Einem „Treuhänder des öffentlichen Dienstes“ sollte die Aufgabe übertragen werden, die Dienstverhältnisse der Angestellten und Arbeiter durch eine Tarifordnung für den öffentlichen Dienst zu regeln.

7) Die Begründung konnte nicht ermittelt werden. – Der RIM hatte mit Schreiben an StSRkei vom 11. 1. 34 das Fehlen einer Begründung beanstandet und weiter erklärt: „Ein Gesetz von so einschneidender Bedeutung bedarf m. E. außerdem einer gründlichen kommissarischen Vorberatung, bei der auch mein Ministerium besonders hinsichtlich des 6. Abschnitts des Entwurfs zu beteiligen wäre. [...] Eine solche Vorberatung hat bisher nicht stattgefunden.“ Es erscheine ihm daher angebracht, den Entwurf von der Tagesordnung abzusetzen (R 43 II/547, Bl. 80).

Der *Preußische Ministerpräsident* bat, den Abschnitt 6 schon um deswillen zu streichen, weil bei der Ernennung eines Reichstreuhanders die Gefahr bestehe, daß bei seinen Maßnahmen die regionalen Bedürfnisse außer acht gelassen würden.

Auch der *Preußische Finanzminister* trat für eine Streichung des 6. Abschnitts des Entwurfs ein⁸⁾). Darauf trug der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* einzelne Bedenken vor. Dabei äußerte der *Reichskanzler*, daß er bitte, zunächst die Einzelbedenken außerhalb der Kabinettsitzung zu klären und den Entwurf vorläufig zurückzustellen. Das *Kabinett* beschließt demgemäß⁹⁾).

2. ENTWURF EINER VIERTEN VERORDNUNG ÜBER DIE ZULASSUNG ZUR PROZESSVERTRETUNG VOR DEN ARBEITSGERICHTSBEHÖRDEN (Rk. 14091/33).

[abgesetzt]¹⁰⁾

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ANPASSUNG DER VERMÖGENSTEUER, ERBSCHAFTSTEUER UND GRUNDERWERBSTEUER AN DIE SEIT DEM 31. JANUAR 1931 EINGETRETENEN WERTRÜCKGÄNGE (Rk. 14513/33). [...]¹¹⁾

4. EIDESFORMEL.

Der *Reichsminister der Justiz* trug vor, daß in der Öffentlichkeit die Frage erörtert worden sei, ob durch das Gesetz zur Einschränkung der Eide im Strafverfahren vom 24. November 1933 das bisher bestehende Wahlrecht zwischen der religiösen und der sogenannten weltlichen Eidesformel beseitigt worden sei¹²⁾). Nach seiner Ansicht sei es zweckmäßig, das Wahlrecht nicht als beseitigt anzusehen, da es sich nicht empfehle, einen Dissidenten zu einem religiösen Eid zu nötigen.

Das *Reichskabinett* kam zu folgendem Ergebnis:

- 1.

Das Wahlrecht zwischen der religiösen und der sogenannten weltlichen Eidesformel besteht für Zeugen und Sachverständige nach wie vor.

- 2.

Eine ausdrückliche Belehrung darüber, daß der Eid auch in der weltlichen Eidesformel geleistet werden darf, soll durch den Richter nicht stattfinden¹³⁾).

⁸⁾ In der Endfassung des Gesetzes (s. Anm. 15) ist Abschnitt 6 auf einen einzigen Paragraphen (§ 63) reduziert, in dem auf ein noch zu erlassendes Gesetz zur Regelung der Arbeit im öffentlichen Dienst verwiesen wird. Zu diesem Gesetz s. Dok. Nr. 321, P. 14.

⁹⁾ Zum Fortgang s. Punkt 5 dieser Sitzung.

¹⁰⁾ Zur diesbez. Kabinettsberatung s. Dok. Nr. 346, P. 7.

¹¹⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/791; R 53/10. S. auch RGBl. 1934 I, S. 25.

¹²⁾ Nach dem Wortlaut des genannten Gesetzes (RGBl. 1933 I, S. 1008; s. auch Dok. Nr. 244, P. 8) bestand eine solche Wahlmöglichkeit tatsächlich nicht mehr; die Eidesleistung sollte demnach ab 1. 1. 34 nur noch unter Benutzung der religiösen Eidesformel erfolgen. – Am 14. 12. 33 hatte Gärtner in diesem Zusammenhang an Lammers geschrieben: „Ein Teil der Presse ist der Meinung, das Gesetz schaffe den weltlichen Eid ab, ein anderer Teil vertritt die Auffassung, das Wahlrecht zwischen religiösem und weltlichem Eid bleibe bestehen, weil die Artikel 136 [„Niemand darf zu [...] einer religiösen Eidesform gezwungen werden.“] und 177 [der Schwörende kann unter Weglassung der religiösen Eidesformel erklären: „ich schwöre“] der Reichsverfassung nicht geändert seien.“ (R 43 II/1531, Bl. 78).

¹³⁾ Die Justizverwaltungen der Länder wurden von Gärtner mit Schreiben vom 15. 1. entsprechend angewiesen. In dem Schreiben hieß es ergänzend: Die RReg. „geht davon aus, daß der religiöse Eid in einem Staat von betont christlicher Prägung durchaus die Regel sein wird. Es würde daher den Absichten der Reichsregierung nicht entsprechen, wenn Zeugen oder Sachverständige durch eine besondere Belehrung auf das Recht, den Eid in weltlicher Form zu leisten, hingewiesen würden.“ (R 43 II/1531, Bl. 95).

5. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ZUR ORDNUNG DER NATIONALEN ARBEIT¹⁴⁾).

Der *Reichsarbeitsminister* schlug vor, die zur Klärung der wenigen im Entwurf des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit offen gebliebenen Fragen noch in Aussicht genommene Chefbesprechung im Anschluß an die Kabinettsitzung abzuhalten. Er bat, doch den Entwurf grundsätzlich zu verabschieden vorbehaltlich einer Einigung über die noch zu bereinigenden geringfügigen Fragen in der Chefbesprechung.

Das *Kabinett* trat nochmals in eine Beratung ein und beschloß entsprechend dem Vorschlag des Reichsarbeitsministers¹⁵⁾).

6. VERWALTUNGSRAT DER DEUTSCHEN REICHSBAHN-GESELLSCHAFT¹⁶⁾).

Der *Reichsverkehrsminister* trug die Vorlage¹⁷⁾ vor und wies darauf hin, daß an Stelle des nach der Vorlage in Aussicht genommenen Direktors Dr. Helmuth Poensgen die Ernennung des Herrn Krupp v. Bohlen und Halbach beabsichtigt sei. Die Wiederernennung der Herren Münchmeyer und Dr. Freiherr von Wilmowsky sei deshalb von ihm in Vorschlag gebracht worden, weil beide Herren auch dem Verwaltungsrat der Gesellschaft „Reichsautobahnen“ angehören. Eine Benennung seitens des Landes Sachsen sei bisher noch nicht erfolgt. Das Ausscheiden des Herrn Dr. Klöckner schlage er deswegen vor, weil Herr Klöckner inzwischen 60 Jahre alt geworden sei.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage mit der Maßgabe zu, daß an Stelle des in der Vorlage genannten Herrn Dr. Poensgen Herr Krupp v. Bohlen und Halbach treten soll.

¹⁴⁾ Vgl. Punkt 1 dieser Sitzung.

¹⁵⁾ Über diese Chefbesprechung nichts ermittelt. – Das Gesetz wurde vom RK am 20. 1. 34 ausgefertigt (RGL. I, S. 45).

¹⁶⁾ Vgl. Dok. Nr. 215, P. 6.

¹⁷⁾ Der RVM hatte mit Schreiben vom 27. 12. 33 vorgeschlagen, von den auf Grund der Gesellschaftssatzung (RGL. 1930 II, S. 377) am 31. 12. 33 aus dem Verwaltungsrat ausscheidenden Mitgliedern Klien, Klöckner, Köhler, Münchmeyer, Stieler, v. Wilmowsky und Schmitz „für die am 1. Januar beginnende dreijährige Amtsdauer die Herren Köhler, Dr. Stiehler, Münchmeyer und Dr. Freiherr v. Wilmowsky zu Mitgliedern des Verwaltungsrats wieder zu ernennen. Für die Herren Köhler und Stieler ergibt sich ihre Wiederernennung aus den Vorschlägen von Bayern und Württemberg, für die Herren Münchmeyer und Freiherr v. Wilmowsky daraus, daß sie bei Errichtung der Gesellschaft „Reichsautobahnen“ in deren Verwaltungsrat berufen worden sind, und daß die auf diese Weise hergestellte Verbindung [...] zweckmäßig erhalten bleibt“. Außerdem seien folgende Neuernennungen vorgesehen: Direktor Poensgen für den nach dreijähriger Mitgliedschaft satzungsgemäß ausscheidenden Industriellen Klöckner, Generalinspektor Todt für den Industriellen Schmitz, der infolge seiner Wahl zum Mitglied des Reichstags aus dem Verwaltungsrat ausscheiden müsse (R 43 I/1061, Bl. 44–45).

Zitierhinweis

Nr. 284 Ministerbesprechung, anschließend Kabinettsitzung). 12. Januar 1934, 15.45 Uhr im Reichspropagandaministerium in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d284>